



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 183/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעים:

1. טל פרנק
2. דניאל וסרטל
- ע"י ב"כ עוה"ד סלי בן צבי
- מרחוב יצחק שדה 17 תל אביב

- נ ג ד -

הנתבעים:

אתי פבין
מיכאל פבין
ע"י ב"כ עוה"ד תמיר מדר
משדרות פל-ים 15 א חיפה

פסק דין

התובענה דנן עניינה בנזקי רטיבות בבית ברחוב ניר עם 4 תל אביב הבנוי על חלקה 682 בגוש 6150 (להלן: "הבית").

ביום 06.06.13 הגיעו הצדדים להסכמה לסילוק התובענה כלהלן:

1. ימונה מומחה מטעם המפקח אשר יבקר בבית ובדירות הצדדים וייתן חוות דעתו כלהלן:
 - א. האם יש רטיבות בדירת התובעים ואם כן מה מקורה?
 - ב. אילו עבודות יש לבצע כדי להביא להפסקת הרטיבות בדירת התובעים – תיקונה ומניעת הישנותה.
 - ג. האם עבודות הריצוף וההגבהה בחצר הבית גרמו או תרמו בדרך כלשהי להיווצרות הרטיבות?
 - ד. האם המבנה הטופוגרפי של הבית והרחוב גרמו או תרמו בדרך כלשהי להיווצרות הרטיבות?
 - ה. המומחה יקבע לוחות זמנים לביצוע עבודות (בהתחשב בעבודות הנדרשות ובעונות השנה) וכן ימסור מפרט טכני בסיסי לעבודות הנדרשות וכן הערכה כספית לעלותן.
2. הצדדים יישאו בשלב ביניים בשכרו של המומחה והוצאותיו בחלקים שווים.
3. הצדדים מקבלים את קביעתו של המומחה כמחייבת.
4. הצדדים יהיו רשאים לשלוח למומחה שאלות הבהרה בתוך 14 יום מקבלת חוות הדעת.
5. לאחר קבלת חוות הדעת וסיכום טענות בכתב ע"י הצדדים, נבקש קביעתו של המפקח בשאלת האחריות לביצוע עבודות, ככל שיידרשו, להפסקת הרטיבות ובשאלת הוצאות ניהול ההליך.
6. הצדדים יהיו רשאים להציג למומחה כל מסמך מטעמם, לרבות תוכניות, מפרטים, תצלומים וכיוצא בזה. מוסכם כי לא יומצאו חוות דעת מטעם הצדדים למומחה.
7. הצדדים יאפשרו כניסה לדירותיהם ולחצרם ככל שנדרש ע"פ שיקול דעת המומחה.
8. מוסכם כי אם יש לבצע עבודות, אלו יבוצעו בפיקוחו של המומחה ונבקש מהמפקח לקבוע בפסק דינו על מי יחולו עלויות הפיקוח.
9. הצדדים יאפשרו ביצוע עבודות בדירתם או בחצרם ככל שנדרש ע"פ דעת המומחה. מוסכם כי במידה וייקבע כי האחריות לביצוע העבודות אינה חלה על הנתבעים בלבד, הרי שתחול חובה על



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 183/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

מי שמבצע את העבודות להחזיר מצב דירת הנתבעים או חצרם לקדמותו לפני ביצוע העבודות בכפוף לקביעת המומחה.

10. אנו מבקשים מכב' המפקח לתת תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים

בהחלטתי מיום 06.06.13 נתתי תוקף להסכם הפשרה ומיניתי את המהנדס מיכאל מרטון כמומחה מטעמי (להלן: "המומחה").

ביום 07.08.13 הוגשה חוות דעת המומחה (להלן: "חוות הדעת").

בהתאם להסכם הפשרה עלי לפסוק בשאלת האחריות לביצוע העבודות והוצאות ניהול ההליך, לרבות עלויות הפיקוח.

מחוות הדעת עלה כי קיימת רטיבות בדירת התובעים שמקורה באיטום לקוי או העדר איטום של המסד וקירות החוץ בשטחים הגובלים עם שטחי הפיתוח של הנתבעים. לצורך תיקון האמור קבע מומחה כי יש לבצע איטום חיצוני של קירות הבית הרלבנטיים וככל שזה לא יצלח יתכן גם צורך בביצוע איטום פנימי של אותם הקירות. המומחה קבע בחוות דעתו מפרט עבודות שיש לבצע לצורך האיטום.

עוד עלה מחוות הדעת כי ריצוף החצר ע"י הנתבעים יכול להשפיע על הרטיבות בדירת התובעים, בין על ידי עיכוב מהירות חלחול המים ועיכוב מים על גבי הריצוף, בין על ידי עיכוב ייבוש המים שחדרו ובין על ידי פגיעה באיטום הקיר בעת ביצוע העבודות. המומחה אינו יכול לשלול אפשרות כי גם חלון דירת התובעים תרם לרטיבות. עוד קבע המומחה כי גם למבנה הטופוגרפי של הבית והרחוב ישנה תרומה לרטיבות הדירה שרצפתה נמוכה ממפלס הפיתוח ומהווה, למעשה, אלמנט של מרתף.

התובעים טוענים כי האחריות המלאה לביצוע העבודות מוטלת על שכמם של הנתבעים אשר גרמו, בעבודתם בחצר, לנזקי הרטיבות. מאידך הנתבעים טוענים כי המדובר בליקוי ברכוש המשותף שהאחריות לתיקונו מוטלת על שני הצדדים, בעלי הדירות בבית.

סעיף 52 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "החוק") מגדיר "רכוש משותף" כ- "כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת".

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם. הקירות והמסד לא הוצאו מכלל הרכוש המשותף במסגרת מסמכי רישום הבית. משכך, ברור כי העבודות הנדרשות, בקירות ובמסד, הינן עבודות ברכוש המשותף של הבית.

נטל השכנוע הנדרש במשפט האזרחי הוא על פי מאזן ההסתברויות (הגרסה ה"מסתברת יותר") (י. קדמי על הראיות הפן האזרחי - קובץ הרצאות (תש"ן) בעמ' 333) ובהקשר דנן לא ניתן לקבוע,



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 183/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

במאזן ההסתברויות הנדרש, מחוות דעת המומחה ותשובותיו לשאלות ההבהרה שנשלחו ע"י הצדדים, כי האחריות לליקויים באיטום הקירות והמסד מוטלת במלואה על הנתבעים.

ראשית, אין כל קביעה חלוטה שכזו בחוות הדעת אלא העלאת סברה בלבד ללא הערכת סיכויי הסתברות (סעיף 9.3). די בהקשר זה להפנות לתשובת המומחה לשאלת ההבהרה של התובעים האם הפגמים באיטום מקורם בעבודות הנתבעים בחצר - "יתכן, אך לא רק, או לא בהכרח" (תשובה לשאלה 2 במכתב המומחה מיום 15.08.13). בהמשך המומחה אף מבהיר כי שעה שמדובר בבית בנוי, אף ביצוע מושלם של הריצוף לא יכול למנוע חדירת רטיבות דרך צידי המסד.

שנית, העבודות הנדרשות להפסקת הרטיבות, כולן, ברכוש המשותף – איטום המסדים ותחתית קירות החוץ. אומנם, נדרש גם פירוק הריצוף בחצר. אולם, הדבר נדרש לצורך יצירת גישה בלבד לחלקי הרכוש המשותף הלקויים.

שלישית, המומחה קובע בצורה ברורה כי המבנה הטופוגרפי של הבית והרחוב תרמו להיווצרות הרטיבות. ויודגש, לטענת התובעים, לפיה עבודות הפיתוח נעשו לאחרונה על ידי הנתבעים, ובכלל האמור גם הגבהת שטח החצר, אין כל איזכור בחוות דעת המומחה או בשאלות ההבהרה מטעם התובעים. המומחה אף מבהיר בחוות דעתו כי עניין זה הוא "ללא קשר לתביעה שבנדון" (סעיף 9.4.1 לחוות הדעת).

רביעית, רטיבות ברמה זהה אותרה גם בקיר הגובל עם השטח המרוצף וגם בקיר המזרחי שגובל עם חצר פתוחה. מכאן ניתן ללמוד כי אין תרומה משמעותית לרטיבות בשל ריצוף חלק מהחצר. אומנם, גם בהתייחס לשאלה זו מאשר המומחה כי יתכן ולריצוף תרומה לרטיבות בשל העדר יכולת אידוי. אולם הוא גם מעלה היתכנות, ברמת ודאות זהה, כי הרטיבות מקורה במים המגיעים מהשקיית החלק הבלתי מרוצף בגינה, כלומר, ללא קשר לקיומו של הריצוף (ר' תשובה לשאלה 5 במכתב המומחה מיום 15.08.13).

חמישית, המומחה שולל את הטענה כי גובה הרטיבות בקיר חדר השינה קשור למיקום עבודות הריצוף בחצר - מדובר בעליה קפילארית שאיננה בהכרח קשורה למיקום עבודות הריצוף (תשובה לשאלה 1 במכתב המומחה מיום 15.08.13).

שישית, המומחה קבע כי, אף ללא ריצוף החצר, "הסיכוי לקיומה של הרטיבות היה בהחלט קיים, אולי ברמה שונה" והוסיף והבהיר כי אומנם יש בריצוף כדי להביא למים עומדים ולקושי באידוי (דבר שמגביר הסיכוי לרטיבות) אך מאידך כמות קטנה יותר של מים חודרת לקרקע (ובכך מצטמצמת כמות המים המגיעה למגע עם המסד הלקוי). שוב מבהיר המומחה כי "ניתן לראות רטיבות גם בקיר המזרחי, שם קיים ריצוף מעברו השני של הקיר" (תשובה לשאלה 3 במכתב המומחה מיום 01.09.13).

שביעית, יש לזכור כי, בסופו של יום, לדירת התובעים אלמנטים של דירת מרתף כשרצפתה נמוכה ממפלס החצר (סעיף 9.4.3 לחוות הדעת), וכך קובע המומחה בהקשר זה "בקרע תמיד אמורים להיות לחות ומים, שאינם שייכים לגובה הריצוף, או הפיתוח מסביב. המסדים, בהעדר איטום נאות,



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 183/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

יונקים קפילארית את המים מהקרקע (משני צידי המסד ומתחתיו) (סעיף 9.4.4 לחוות הדעת). כאמור, לא הוכחה בדבר, גם לא בחוות דעת המומחה, הטענה כי פעולות הנתבעים הן אלו שהביאו למצבו הפיזי/טופוגרפי של הבית.

שמינית, לא נשללה על ידי המומחה הסברה כי ליקויי הרטיבות בקיר הגובל לשטח המרוצף מקורם גם מחלון דירת התובעים (סעיף 9.1.3 לחוות הדעת).

מנגד יש לזכור כי נדחתה במפורש טענת הנתבעים כי מקור הרטיבות הינו עבודות שביצעו התובעים בדירתם (ר' תשובה לשאלה 2 במכתב המומחה מיום 01.09.13).

לאור כל האמור לעיל אני קובע כי האחריות לתיקון הליקויים כמתואר בחוות דעת המומחה מוטלת על שני הצדדים.

בהתאם להסכם הפשרה הצדדים קיבלו על עצמם את קביעת המומחה כמחייבת ומשכך עליהם לפעול לביצוע העבודות המפורטות בחוות הדעת ככתבן וכלשונן.

לאור קביעת המומחה כי יש לבצע את העבודות בחודשי הקיץ (סעיף 9.5.1.3 לחוות הדעת) ולאור העובדה שממילא הוסכם בין הצדדים כי המומחה גם יפקח על ביצוע העבודות, אני מורה כי המומחה יקבע את מועד תחילת ביצוע העבודות ובכלל האמור ישקול האם ניתן לבצען, כבר עתה, עוד בטרם תחל עונת הגשמים הקרובה. הצדדים יפנו למומחה בהקשר זה מיד עם קבלת פסק הדין.

בהתאם להוראות התקנון המוסכם (סעיף 3 לתקנון) הצדדים ישאו בעלויות התיקון כמפורט בחוות הדעת בחלקים שווים. בנסיבות אלו נכון יהיה לקבוע כי גם בעלויות הפיקוח על ידי המומחה (סעיף 8 להסכם הפשרה) ישאו הצדדים בחלקים שווים כאמור.

בכל הקשור לעבודות הנדרשות לפירוק ריצוף בחצר והשבתו הרי שעל הנתבעים לשאת בעלויות הקשורות בכך לבדם, כפי שאף הם מאשרים בסיכומיהם (סעיף 10 לסיכומים).

בנסיבות דנן, לאור תוצאות התובענה ולאור העובדה כי על צדדים עוד לפעול בשיתוף פעולה לביצוע העבודות הנדרשות בבית, אני מוצא לנכון לקבוע כי כל צד ישא בהוצאותיו בניהול ההליך לרבות בכל הקשור להוצאות המומחה.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום י"ג חשון תשע"ד 17 אוקטובר 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב